Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 5
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „ДЖУРКОВО", ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 15 ЮНИ 2006Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 31 ЯНУАРИ 2007Г., ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2008Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 4 ОТ 17 ЮНИ 2015Г.

Днес, ... 2020г. в сградата на Министерството на енергетиката на основание Решение № 271 на Министерския съвет от 13 май 2019г. и чл. 44 от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови руди чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007г., допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008г. и допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015г. („Договора"), между страните:

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката Теменужка Петкова, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"ЛЪКИ ИНВЕСТ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Лъки 4860, ул. «Освобождение» № 2, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115326394, представлявано от Атанас Марински – член на Съвета на директорите, наричан за краткост **„Концесионер"**, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. (1) В наименованието и навсякъде в договора думите „подземни природни богатства" се заменят с „подземни богатства".

(2) Навсякъде в договора думите „технически/я проект за експлоатация на находището", „годишна/и работна/и програма/и" и „годишен/и инженерен/и проект/и" се заменят съответно с „цялостен/ния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището" и „годишен/и работен/тни проект/и".

Чл. 2. (1) Срокът на предоставената концесия за подземни богатства – оловно-цинкови руди, чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, се продължава с 5 (пет) години, считано от 30 юни 2018г.

(2) Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови руди чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, изменен и допълнен с

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007г., допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008г. и допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015г., и на Решение № 271 на Министерския съвет от 13 май 2018г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 6 (шест) месеца от подписване на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължението на договора, съобразен с Решение № СМ-02-02/2018г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Смолян;

2. актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за срока на продължението на концесионния договор, представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия и размера на финансовото обезпечение по чл. 19а. Концесионерът извършва ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) След съгласуването на проектите по ал. 1 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение.

Чл. 4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализирания цялостен работен проект по чл. 3, ал. 1, т. 1, които не са били обект на оценка по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъде разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Решението е приложение – неразделна част от проекта по чл. 3, ал. 1, т. 1.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. В случай на изменение или допълнение на цялостния работен проект за добив и първична преработка от находище „Джурково", решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 19а от договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2020 г.

(2) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1 или по чл. 3, ал. 1, т. 1 или т. 2, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера по реда и при условията на чл. 23 от договора.

Чл. 6. Член 7 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. в ал. 1, т. 3 думите „право на собственост върху технологичните отпадъци" се заменят с „право на ползване върху минните отпадъци";

2. в ал. 2:

а) т. 11 се отменя;

б) в т. 13 думите „в нормативно установените срокове" се заменят с „в срок до 15 ноември на годината, предхождаща година, за която се отнася проектът";

в) т. 16 се отменя;

г) в т. 18 след думите „съгласно действащата нормативна уредба" се поставя точка, а думите „социалната програма и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности" се отменят.

д) създават се нови т. 26 - 28:

Нарсяктъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

„26. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал.2 от Закона за културното наследство;

27. да извършва добива и първичната преработка на подземни богатства от находището при стриктно спазване на здравните изисквания и недопускане отклонения от допустимите норми на факторите на жизнената среда (шум, атмосферен въздух, питейни води и др.), които биха довели до евентуален риск за здравето на работниците и населението;

28. да предприеме незабавно всички необходими мерки за предотвратяване възникването на евентуален риск за населението, при възникване на условия за влошаване качеството и безопасността на факторите на жизнената среда".

Чл. 7. Член 9 от концесионния договор се изменя така:

Чл. 9. (1) Концесионерът се задължава да извърши инвестиции, включително и за мерки, необходими за опазване на околната среда, определени по размер в съгласуваните, актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължението на концесията и годишни работни проекти за добив и първична преработка."

(2) Със стойността на извършените инвестиции по ал. 1 не се намалява дължимото концесионно плащане."

Чл. 8. Член 16 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Размерът на годишното парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство се изчислява като процент от стойността на добитите подземни богатства, в съответствие с чл. 1 от приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн. ДВ, бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.)."

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Минималният процентен размер на концесионното плащане е 0,8 на сто от стойността на добитите оловно-цинкови руди при рентабилност на нетните приходи от продажби до 10 на сто, включително при отрицателни стойности, а максималният процентен размер е 4 на сто от стойността на добитите оловно-цинкови руди при 50 на сто или по-висока рентабилност на нетните приходи от продажби. При рентабилност от 10 на сто до 50 на сто, размерът се увеличава с 0,08 на всеки процент увеличение на рентабилността."

3. Алинея 4 се изменя така:

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

„(4) Стойността на добитите подземни богатства се определя като произведение от съдържащия се в добитите подземни богатства метал и средноаритметичната му цена съгласно обявените цени на Лондонска метална борса за съответния период.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Минималното годишно парично концесионно плащане се формира като сума от 0,8 на сто от добитите оловно-цинкови руди, изчислена при условията на ал. 3, т. 4 и 0,8 на сто от стойността на недобитите количества руда до 50 000 тона, със средно съдържание на оловото в рудата 2,6 на сто, със средно съдържание на цинка в рудата 0,8 на сто, със средно съдържание на среброто в рудата 30 г/тон и със средно съдържание на медта в рудата 0,23 на сто, изчислена при условията на ал. 2, но не по-малко от левовата равностойност на 47 531 щатски долара без ДДС, определена на базата на минимален добив от 50 000 тона руда."

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) При доказана възможност за извличане и продажба на други метали, размерът, условията и редът за внасяне на концесионно плащане се определят с допълнително споразумение, сключено между концесионера и концедента в съответствие с действащата към момента на сключване на споразумението методика за тяхното определяне."

6. Алинея 10 се изменя така:

„(10) Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Лъки част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, без ДДС."

Чл. 9. Член 19 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 19.** (1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 19а, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. Алинея 3 се изменя така:

(3) За всяка година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

3. Алинея 4 се изменя така:

(4) Банковата гаранция по ал. 3 следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари на следващата календарна година.

4. Създават се нови ал. 5 и ал. 6:

„(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по чл. 19а, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера.

(6) В случай на частично или пълно усвояване на банковата гаранция по ал. 2, концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването ѝ."

Чл. 10. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19а. (1) В 30-дневен срок след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, страните сключват договор с избрана от тях банка за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) В сметката по ал.1 концесионерът внася ежегодно до 31 януари на съответната година, сума, представляваща 1/5 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

(3) При завишаване на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, в резултат на актуализиране на проекта по ал. 1, концесионерът е длъжен да довнесе суми, пропорционални на броя на изтеклите календарни години от срока на продължението.

(4) Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация или консервация на

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 79, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ на находище "Джурково" след съгласуване на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(5) Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи.

(6) Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Приемането на извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи задължително се извършва по местонахождение на обекта – предмет на отчета.

(7) В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

(8) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(9) В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, но неизвършени от концесионера мероприятия.

(10) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(11) Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение от трети лица.

(12) Част или цялата набрана сума по доверителната сметка се освобождава само при условията и по реда на този член - в резултат на изпълнени и приети дейности по актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи или с оглед на прекратяване на концесионния договор."

Чл. 11. Създава се Раздел „НАПУСКАНЕ НА ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯ":

„Чл. 20а. (1) Концесионерът напуска обекта на концесия, след изпълнение на съгласувания от министъра на енергетиката проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) Концесионерът извършва ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, когато е налице необходимост от цялостно и окончателно преустановяване на добивната дейност в обекта, с последващо ликвидиране на всички разкриващи изработки и свързаните с тях съоръжения, когато технико-икономическите и финансови резултати са отрицателни и в близка перспектива няма основание да се очаква подобряването им или запасите от подземни богатства са изчерпани.

(3) Концесионерът извършва консервация на миннодобивния обект, когато е налице необходимост от временно преустановяване на добива на подземни богатства и свързаните с него работи поради трайни неблагоприятни пазарни условия за реализация на продукцията, при задължително запазване възможностите за привеждане на основните минни изработки и съоръжения в състояние годни за експлоатация или използване за други цели.

Чл. 20б. (1) Консервиране на миннодобивния обект се извършва за определен период от време, който не може да бъде по-дълъг от 2 години.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен с едно продължение до 2 години, при условие, че концесионерът обоснове трайна тенденция на обстоятелствата по чл. 20а, ал. 3.

(3) Концесионерът внася предложението за удължаване на срока на консервиране на обекта за разглеждане от министъра на енергетиката в срок до два месеца преди изтичане на срока по ал. 1.

Чл. 20в. (1) На консервация подлежат миннодобивни обекти, които са въведени в експлоатация.

(2) За времето на консервиране на концесионния обект, действието на концесионния договор се спира.

Чл. 20г. (1) Дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи се изпълняват в съответствие със

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 38, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

Чл. 20г. (1) Дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи се изпълняват в съответствие със съгласувания от министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) За времето на изпълнение на съгласуван проект за консервация на миннодобивния обект, концесионерът е длъжен да изпълнява предвидените в цялостния и годишните проекти за добив и първична преработка дейности по опазване на околната среда в района на концесионния обект.

(3) В едномесечен срок след приключване на дейностите по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, концесионерът уведомява за това обстоятелство министъра на енергетиката като представя отчет за изпълнение на актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(4) Отчетът по предходната алинея се приема след представяне на доказателства от страна на концесионера, че съответните компетентни органи са приели извършените дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи."

Чл. 12. Член 22 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е непарично задължение по чл. 7, ал. 2, т. 13, 14 и/или 23 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 50 на сто от минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС за всяко едно задължение."

2. Създават се ал. 3-5 със следното съдържание:

„(3) Когато актуализирания цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи не съдържа информация за размера на необходимите за рекултивация средства, респ. за размера на финансовото обезпечение по чл. 19а, се приема, че съответното задължение не е изпълнено точно. В този случай концесионерът дължи на концедента предвидения в ал. 1 максимален размер на неустойката.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 19, ал. 3 и/или по чл. 19а, ал. 2 и/или ал. 3, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер 0,5

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 18, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение.

(5) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 13. Член 23 от концесионния договор се изменя така:

„**Чл. 23.** (1) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по концесионния договор, както и при нарушаване на условие за осъществяване на концесията, концедентът отправя писмена покана за доброволно изпълнение до концесионера, в която посочва вида на неизпълнението/нарушението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението или за започване на неговото отстраняване, в зависимост от вида на задължението/условието, не може да бъде по-кратък от 14 и по-дълъг от 60 работни дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимите лихва или неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.

(2) При неизпълнение на задължението в срока, посочен в отправената покана, концедентът има право да спре действието на договора по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства.

(3) В случай, че в периода на спиране действието на договора, концесионерът не изпълни задължението си (ведно с дължимите лихва и неустойка), концедентът може да прекрати концесионния договор."

Чл. 14. Член 27 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„**Чл. 27.** (1) Цялостният контрол по изпълнение на концесионния договор се осъществява от министъра на енергетиката."

2. Алинея 2 се изменя така:

„**(2)** Контролът по изпълнението на договора включва периодичен контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него."

3. Алинея 3 се изменя така:

„**(3)** Контролът се осъществява чрез:

1. длъжностни лица от Министерство на енергетиката;

2. назначена от министъра на енергетиката комисия за контрол по изпълнението на концесионните договори (комисия за контрол);

3. лица, на които са възложени контролни дейности по чл. 29, ал. 4."

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и з 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

4. Алинея 4 се отменя.

Чл. 15. Член 28 от концесионния договор се изменя и допълва така:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Чл. 28. (1) Длъжностните лица по чл. 27, ал. 3, т. 1 осъществяват периодичен контрол чрез:

1. проверка и анализ на документите за отчитане на резултатите от изпълнението на задълженията на концесионера, определени в концесионния договор;

2. планирани проверки на място, извършвани въз основа на предварително одобрен график;

3. извънредни проверки на място – при възникнала необходимост."

2. Алинея 2 се изменя така:

(2) Въз основа на констатациите от извършения по предходната алинея контрол длъжностните лица изготвят доклад до комисията за контрол, в който се правят предложения за мерки за отстраняване на констатираните неизпълнения на концесионния договор, както и за сезиране на компетентните органи – при констатирано неизпълнение на нормативни изисквания."

3. Алинея 3 се изменя така:

„**(3)** Комисията за контрол разглежда внесените доклади по предходната алинея и приема решения, с които дава указания на длъжностните лица по чл. 28, ал.3, т.1 и/или прави предложения до министъра на енергетиката."

4. Създава се нова ал. 4:

„**(4)** В изпълнение на своите функции, комисията за контрол има право да извършва проверки на място, както и да предлага на министъра на енергетиката възлагането на трети лица на изпълнението на определени експертни или технически дейности, свързани с контролната дейност."

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

Чл. 16. Създава се чл. 28а със следното съдържание:

„**Чл. 28а. (1)** Контролните органи и лица по чл. 27, ал.3 са длъжни да:

1. установяват обективно фактите;

2. опазват служебната, производствената и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване.

(2) Длъжностните лица по чл. 27, ал.3, т.1 отразяват резултатите от проверките в констативни протоколи."

Чл. 17. Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6 и Приложение № 7 към концесионния договор се отменят.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение - образец-отчет за дължимото концесионно плащане.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 12 (дванадесет) страници, изготви се в три еднообразни екземпляра – два за концедента и един за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови руди чрез добив от находище „Джурково", Пловдивска област, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 15 юни 2006г., допълнително споразумение № 2 от 31 януари 2007г., допълнително споразумение № 3 от 23 октомври 2008г. и допълнително споразумение № 4 от 17 юни 2015г. и влиза в сила от 30 юни 2018г., с изключение на клаузата на чл. 5, която влиза в сила от датата на подписване на споразумението.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

АТАНАС МАРИНСКИ
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Нарсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Находище:	„Джурково"
Подземно богатство:	Оловно – цинкови руди
Концесионен договор от:	04.01.2000 г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие.

АЛГОРИТЪМ
за изчисляване на концесионното възнаграждение за добита руда

Ред №	показател	мярка	стойност
1.	**ДОБИТА РУДА**	тона	
1.1.	Добито количество товарна руда	тона	
2.	Съдържание на метали в товарната рудата		
2.1.	Олово	тона	
	Олово	%	
2.2.	Цинк	тона	
	Цинк	%	
2.3.	Мед	тона	
	Мед	%	
2.4.	Сребро	тона	
	Сребро	%	
3.	**Средноаритметична цена на металите съдържащи се в рудата, по цени на Лондонската метална борса, за съответното шестмесечие**		
3.1.	Олово (ред 2.1. х ред 3.2.)	$	
3.2.	Олово	$./т.	
3.3.	Цинк (ред 2.2. х ред 3.4.)	$	
3.4.	Цинк	$./т.	
3.5.	Мед (ред 2.3. х ред 3.6.)	$	
3.6	Мед	$./т.	
3.7.	Сребро (ред 2.4. х ред 3.8.)	$	
3.8.	Сребро	$./т.	
4	База на концесионно възнаграждение (БКВ) (р.3.1+р.3.3+р.3.6.+3.8.)	$	
4.1.	Курс на БНБ $/лв. (1 $ = ... лв. към дата)	лв.	
4.2.	**База на концесионно възнаграждение (БКВ) (р.4 * р.4.1)**	лв.	

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

	ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРОЦЕНТА НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
	ПРИХОДИ (по отчетни данни съгласно приложен ОПР)		
I.	**Нетни приходи от продажби :**		
5	Продажби на оловен концентрат	лв.	
6	Продажби на цинков концентрат	лв.	
7	Продажби на меден концентрат	лв.	
8	Продажби на сребърен концентрат	лв.	
9	Нетни приходи от продажби на продукция (р.5+ р.6+р.7+р.8)	общо	
10	**Приходи от други продажби**	лв.	
11	**Финансови приходи**	лв.	
12	**Извънредни приходи**	лв.	
13	**Други приходи**	лв.	
14	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (р.8+р.9+р.10+р.11+р.12+р.13)**	лв.	
	РАЗХОДИ (по отчетни данни съгласно приложен ОПР)		
II	Разходи по икономически елементи		
15	Намаление на запасите от продукция и незавършено стр-во		
16	Материали, суровини, външни услуги	лв.	
17	Разходи за персонала (възнаграждения и осигуровки)	лв.	
18	Разходи за амортизации и обезценка	лв.	
19	Други	лв.	
20	**ОБЩО РАЗХОДИ за оперативна дейност**	сума	
21	**Финансови разходи**	лв.	
22	**Извънредни разходи**	лв.	
23	Концесионно възнаграждение	лв.	
24	**ВСИЧКО РАЗХОДИ преди данък печалба (р.19+р.20+р21+р.22+р.23)**	лв.	
III.	**РЕНТАБИЛНОСТ**		
	Показател		
25	Счетоводен финансов резултат СФР (печалба/загуба) за **съответния** период (р.14-р.24)	лв.	
26	Счетоводен финансов резултат СФР (печалба/загуба) за **предходния** период		
27	Нетни приходи от продажба за **предходния** период		
28	Рентабилност на нетните приходи от продажба за **предходния** период Ro = СФР/П*100 (р. 26 / р.27) x 100		
29	Долна граница на рентабилност R min	%	
30	Горна граница на рентабилност R max	%	
31	Коефициент на пропорционалност – (по формула)	к	
IV.	**ПРОЦЕНТЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

	Показател		
32	Конкретен минимален процент на концесионното възнаграждение (съгл. Чл.1 т. 5 на Методиката) ПКВmin		
33	Максимален процентен размер на концесионното възнаграждение (съгл. Чл.1 т. 4 на Методиката) ПКВmax	%	
34	Отчетен процентен размер на концесионното възнаграждение ПКВ = р. 32 + р. 31 х (р. 28 – р. 29)	%	
35	Възприет процент на концесионно възнаграждение (р. 34 или р. 32 когато р.34 е по-малък от р.32)	%	

V.	РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ		
34	Минимално концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.32)	лв.	
35	Максимално концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.33)	лв.	
36	Отчетно концесионно възнаграждение (р.4.2 *р.34)	лв.	
37	**Дължимо концесионно възнаграждение (р.4.2 * р.35)**	**общо**	

При отчитане на частично неизпълнение на договорната минимална работна програма, за добитите количества се извършва разчет по изложения алгоритъм, а за недобитите количества разчетът е съобразно определеното в клаузите на концесионния договор.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1	Отчет за приходите и разходите (доходите) за съответния период.
Приложение 2	Отчет за приходите и разходите за предходния период (за счетоводен финансов резултат преди данъци)
Приложение 3	Извлечение от с/ка "Приходи от продажба на продукция" – аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период
Приложение 4	Извлечение по с/ка "Продукция" - начално салдо, обороти по дебита и кредита, крайно салдо; количество и стойност- аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период
Приложение 5	Извлечение от сметки по група 60 "Разходи по икономически елементи" - аналитично ниво за обекта на концесия за съответния период

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД